

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7545/2538

นางสาว เอมอร บุรณะสันติ
นาย ไกรพล บรรณลง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 900, มาตรา 915, มาตรา 989

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

จำเลยเป็นผู้สละหลังเช็คที่ ย.สั่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามเช็คดังกล่าวจำเลยซึ่งเป็นผู้สละหลังย่อมต้องรับผิดชอบกับย. ชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อหนี้เดิมจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ในหนี้ตามเช็คแต่ต่อมาได้ทำสัญญากู้เงินกันแทนหนี้จำนวนนี้ย่อมเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแม้ตอนทำสัญญากู้เงินจำเลยมิได้รับเงินจากโจทก์แต่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนแล้วตามจำนวนหนี้ที่ ย.สั่งจ่ายเช็คและจำเลยเป็นผู้สละหลังโดยจำเลยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับ ย. จำเลยต้องรับผิดชอบชำระหนี้รายนี้เมื่อจำเลยยังไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์และได้มีการทำสัญญากู้เงินกันแทนถือว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์และโจทก์สามารถบังคับให้ชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามกฎหมายแม้ในวันทำสัญญากู้เงินจำเลยได้สั่งจ่ายเช็คโดยลงวันที่สั่งจ่ายตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้เงินการสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวถือว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คการกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วย ความผิดอัน
เกิดจาก การ ใช้ เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน มูลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 10 ให้ จำคุก 1 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ซึ่ง พิจารณา และ ลงชื่อ ใน คำพิพากษาศาลชั้น
ต้น อนุญาต ให้ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา จำเลย มี ว่าจำเลย กระทำ
ผิด ตาม ฟ้อง หรือไม่ โดย จำเลย ฎีกา ว่า หัน ตาม สัญญากู้เงิน มิได้ มี การกู้ยืม
เงิน กัน จริง มิได้ มี การ ส่งมอบ และ รับมอบ เงินตาม สัญญา จำเลย ได้ ส่งจ่าย
เช็ค ใน วันเดียว กับ ที่ ทำ สัญญากู้เงิน ยุทธนา เป็น ผู้รับเงิน จาก โจทก์ มิได้
เกี่ยวข้อง กับ จำเลย จำเลย จึง ไม่มี ความผิด นั้น เห็นว่า จำเลย เป็น ผู้สลับหลัง
เช็ค ที่นาย ยุทธนา ส่งจ่าย เพื่อ ชำระหนี้ ให้ โจทก์ เมื่อ ธนาคาร ปฏิเสธการ จ่าย
เงิน โจทก์ ไม่ได้ รับชำระหนี้ ตามเช็ค ดังกล่าว จำเลย ซึ่ง เป็นผู้สลับหลัง เช็ค ย่อม
ต้อง รับผิด ร่วม กับ นาย ยุทธนา ชำระหนี้ ให้ โจทก์ เมื่อ ยัง ไม่ได้ชำระ หนี้ แต่
จำเลย ได้ ทำ สัญญากู้เงิน มอบ ไว้ ให้โจทก์ เป็น เงิน 1,200,000 บาท ตาม สัญญา
กำหนด จะ ชำระ ให้ โจทก์ ในวันที่ 20 มกราคม 2534 จะ เห็น ได้ว่า หัน เดิม

จำเลย ต้อง รับผิดชอบ โจทก์ ใน หนี้ ตามเช็ค แต่ ต่อมา ได้ ทำ สัญญากู้เงิน กัน แทน หนี้จำนวน นี้ ย่อม เป็น หนี้ ที่ มี อยู่ จริง และ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย แม้ ตอนทำ สัญญากู้เงิน จำเลย มิได้ รับ เงิน ที่ เป็น หนี้ จาก โจทก์ แต่ จำเลยเป็น หนี้ โจทก์ อยู่ ก่อน แล้ว ตาม จำนวน หนี้ ที่นาย ยุทธนา สั่งจ่าย เช็ค และ จำเลย เป็น ผู้สลักหลัง โดย จำเลย ไม่จำเป็นต้อง เกี่ยวข้อง หรือ มีผลประโยชน์ ร่วม กับ นาย ยุทธนา จำเลย ต้อง รับผิดชอบ ชำระหนี้ ราย นี้ เมื่อ จำเลย ยัง ไม่ได้ชำระ หนี้ ให้ โจทก์ และได้ มี การ ทำ สัญญากู้เงินกัน แทน ถือว่า จำเลย เป็น หนี้ โจทก์ และ โจทก์ สามารถ บังคับ ให้ ชำระหนี้ดังกล่าว ได้ ตาม กฎหมาย แม้ ใน วัน ทำ สัญญากู้เงิน จำเลย ได้ สั่งจ่ายเช็คพิกัด จำนวน 1,200,000 บาท ลงวันที่ 20 มกราคม 2534 มอบ ให้โจทก์ เป็น การ ชำระหนี้ โดย ลงวันที่ สั่งจ่าย ตรง กับ วันที่ ครบ กำหนด ชำระเงิน ตาม สัญญากู้เงิน การ สั่งจ่าย เช็ค ดังกล่าว ถือว่า เป็น การ ออก เช็คเพื่อ ชำระหนี้ ที่ มี อยู่ จริง และ บังคับ ได้ ตาม กฎหมาย เมื่อ ธนาคารปฏิเสธไม่ ใช้ เงิน ตามเช็ค เพราะ จำเลย ไม่มี เงิน อยู่ ใน บัญชี อัน จะ พึงใช้ เงินได้ การกระทำ ของ จำเลย ย่อม เป็น ความผิด ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค

ส่วน ที่ จำเลย ขอให้ ลงโทษ สถาน เบา และ รอกาลงโทษ เพราะ จำเลย พยายาม บรรเทา ผล ร้าย ขอ ชำระหนี้ แต่ โจทก์ ไม่ยอม รับ นั้น เห็นว่าเป็น ข้อ อ้าง ของ จำเลย ฝ่ายเดียว ใน ชั้นฎีกา ทั้ง ใน คำ แก่ ฎีกา โจทก์ปฏิเสธข้ออ้าง ของ จำเลย จึง ไม่อาจ รับฟัง ได้ว่า จะ เป็น จริง อย่าง ที่จำเลย อ้าง ใน ฎีกา จึง ไม่มี เหตุสมควร ที่ จะ รอกาลงโทษ ให้ จำเลยที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ไม่รอกาลงโทษ จำเลย เหมาะสม แล้ว ฎีกา ของ จำเลยฟังไม่ขึ้น อย่างไร ก็ ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา ลงโทษ จำคุก จำเลย 1 ปี ซึ่ง เป็น โทษ ชั้น สูง นั้น ศาลฎีกา เห็นว่า หนัก เกิน ไป สมควร แก้ไขให้ เหมาะสม แก่ พฤติการณ์ แห่ง คดี

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำคุก จำเลย ไว้ มี กำหนด 6 เดือน นอกจากที่ แก้
คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ชัยวัฒน์ ดุลยปวิณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>